

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 810/2531 บริษัท สิน มั่ง คง ประกันภัย จำกัด โจทก์
นาง พัน ธนี ปรภาตะนันท์ กับพวก จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 916, มาตรา 989

ป.วิ.พ. มาตรา 84 (1), มาตรา 177, มาตรา 183, มาตรา ตาราง 1

โจทก์ฟ้องจำเลยเรียกเงินตามเช็คฉบับเดียว จำเลยให้การว่า เคยออกเช็ค 2 ฉบับชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์และค่าเบี้ยประกันภัยแก่ น. ต่อมาผู้รับประกันภัยไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ตามที่ตกลงกันไว้ จำเลยจึงห้ามธนาคารจ่ายเงิน ตามคำให้การของจำเลยดังกล่าวไม่อาจทราบได้ว่า เช็ค 2 ฉบับ มีฉบับที่โจทก์ฟ้องรวมอยู่ด้วยหรือไม่ เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธให้ชัดแจ้งจึงต้องถือว่าจำเลยรับว่าได้ส่งจ่ายเช็คตามฟ้องจริง จำเลยมิได้ให้การต่อสู้ว่า การโอนเช็คให้โจทก์มีขึ้นด้วยการคบคิดกันฉ้อฉลหรือโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยไม่สุจริต จำเลยจะยกข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างจำเลยกับ น. ขึ้นต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 916 จำเลยต้องรับผิดชอบโจทก์ จำเลยฎีกาขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานจำเลยต่อไป ไม่ได้ขอให้พิพากษาให้จำเลยชนะคดี เสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท มิใช่คิดตามทุนทรัพย์พิพาท

โจทก์ฟ้องจำเลยเรียกเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย จำเลยให้การต่อสู้คดี ขอให้ยกฟ้อง ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยร่วมกันชำระเงิน 23,126 บาทพร้อมดอกเบี้ย

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยทั้งสองฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาเฉพาะข้อกฎหมายว่า จำเลยแสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่าจำเลยปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์เกี่ยวกับเช็คพิพาทรวมทั้งเหตุแห่งการนั้นแล้วหรือไม่ และคำสั่งศาลชั้นต้นที่ให้งดสืบพยานจำเลยชอบหรือไม่ เห็นว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยทั้งสองรับผิดชอบใช้เงินตามเช็คพิพาทฉบับเดียวจำนวน 23,126 บาท ซึ่งจำเลยทั้งสองสั่งจ่ายเงินลงวันที่ 1 สิงหาคม 2526 จำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธความรับผิดชอบในเช็คพิพาทโดยชัดแจ้ง คงให้การเพียงว่าจำเลยเคยออกเช็ค 2 ฉบับชำระหนี้ค่าซื้อรถยนต์และค่าเบี้ยประกันภัยแก่บริษัท นิสสันดีเซล จำกัด สาขา นครศรีธรรมราช โดยจำเลยออกเช็คล่วงหน้าก่อนที่ผู้รับประกันภัยจะออกกรมธรรม์ประกันภัย ต่อมาผู้รับประกันภัยไม่ออกกรมธรรม์ประกันภัยให้ตามที่ตกลงกันไว้ จำเลยจึงอายัดเช็คห้ามธนาคารจ่ายเงินตามเช็คเท่านั้น ซึ่งศาลฎีกาเห็นว่า ตามคำให้การจำเลยดังกล่าวไม่อาจทราบได้ว่าเช็ค 2 ฉบับดังกล่าวมีฉบับที่โจทก์ฟ้องรวมอยู่ด้วยหรือไม่ เมื่อจำเลยไม่ได้ให้การปฏิเสธให้แจ้งชัดดังกล่าวจึงต้องถือว่าจำเลยรับว่าได้สั่งจ่ายเช็คพิพาทตามฟ้องจริง นอกจากนี้จำเลยมิได้ต่อสู้ว่าการโอนเช็คให้โจทก์มีขึ้นด้วยการคบคิดกันฉ้อฉล หรือโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยไม่สุจริต จำเลยจะยกข้อต่อสู้อันอาศัยความเกี่ยวพันกันเฉพาะบุคคลระหว่างจำเลยกับบริษัท นิสสันดีเซล จำกัด ขึ้นต่อสู้โจทก์ซึ่งเป็นผู้ทรงไม่ได้ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 916 จำเลยจึงต้องรับผิดชอบต่อโจทก์ ศาลชั้นต้นงดสืบพยานจำเลยชอบแล้วฎีกาจำเลยทั้งสองฟังไม่ขึ้น อนึ่งจำเลยฎีกาขอให้ศาลชั้นต้นพิจารณาสืบพยานจำเลยต่อไปไม่ได้ขอให้พิพากษาให้จำเลยชนะคดีต้องเสียค่าขึ้นศาลเพียง 200 บาท แต่จำเลยเสียค่าขึ้นศาลตามทฤษฎีพิพาท จึงเกินอัตราตามกฎหมาย"

พิพากษายืน โจทก์ไม่ยื่นคำแก้ฎีกา จึงไม่กำหนดค่าทนายความชั้นฎีกาให้ คืบค่าขึ้นศาลส่วนที่เกินจาก 200 บาท แก่จำเลยทั้งสอง

(อากาศ บำรุงชีพ-เสรี แสงศิลป์-สุทิน นนทแก้ว)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

<u>แผนก</u>	
-------------	--

<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
-----------------------------	--

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------